

1501829-68.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... nas imediações com TV e suspeitou de furto. Acionou o proprietário da escola e confirmou o furto. O acusado confessou o fato. Foi até a escola e confirmou o furto. O acusado ingressou no local pulando muro de 2 metros. O acusado confirmou o ingresso no local pelo muro vizinho e não havia outro local para ingressar no local.

Em interrogatório o acusado confessou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501829-68.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501829-68.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213303/2022 - DEL.POL.SUZANO, 26587505 - DEL.POL.SUZANO, 2213303 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO ALVES BIZZI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de VITOR HUGO ALVES BIZZI (nascido em 22/12/1998), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, II, CP. Consta da denúncia que, em 05/08/2022, por volta das 05h20, na Avenida Armando Sales de Oliveira, nº 184, Parque Suzano, neste Município e Comarca de Suzano - SP, o Réu teria subtraído, para ele, durante o repouso noturno, mediante escalada, um televisor 42 (quarenta e duas) polegadas, da marca Buster, avaliado em aproximadamente R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencente ao Colégio Educar.

Em 06/08/2022, foi realizada audiência de custódia em que a prisão em flagrante foi analisada, sendo convertida em prisão preventiva (fls. 50/51).

Em 17/08/2022, a denúncia foi recebida (fls. 80/81).

Folha de antecedentes às fls.

Regularmente citado, resposta à acusação às fls. 99/105.
Em 08/12/2022, foi realizada audiência de instrução.
Apresentados debates pelo Ministério Público e defesa.
É o relatório. Decido.
A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva do crime encontra-se devidamente comprovada pelo auto de auto de exibição e apreensão do bem subtraído (fls.26), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Da mesma forma, é indubitosa a autoria do crime, diante do conjunto probatório construído em instrução processual.

O representante da vítima Valdemir Silva Souza afirma que recebeu informação de furto em sua escola cerca de 5h00. No local os vigilantes estavam com o acusado detido e TV de sua escola. Conferiu a subtração do objeto na escola e também notou o furto de microondas e duas escalas. Teve prejuízo de R\$ 1.500,00. O ingresso ocorreu pela clínica vizinha, com escalada de muro de 3 metros. O monitoramento local acionou o alarme.

A testemunha Fernando Guimarães dos Anjos afirma que trabalha na empresa de monitoramento e foi ao local do fato a partir do acionamento do alarme. Localizou o acusado nas imediações com TV e suspeitou de furto. Acionou o proprietário da escola e confirmou o furto. O acusado confessou o fato. Foi até a escola e confirmou o furto. O acusado ingressou no local pulando muro de 2 metros. O acusado confirmou o ingresso no local pelo muro vizinho e não havia outro local para ingressar no local.

Em interrogatório o acusado confessou a prática do furto mediante escalada, quando pulou muro de 2 metros.

A prova constante dos autos, sobretudo a confissão do acusado e os depoimentos da vítima e testemunha deixam clara autoria.

Não existem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade.

Deve ser reconhecida prática de furto qualificado pela escalada.

Restou demonstrado que o acusado ingressou no imóvel pela escalda de muro de 2 metros, a conclusão é possível a partir do depoimento do acusado e testemunha de acusação.

Não é necessária realização de perícia quando existem outros elementos de prova que permitem juízo de certeza sobre a existência da qualificadora.

Não é aplicável a causa de aumento por repouso noturno porque o estabelecimento é empresarial e o furto é qualificado, o que inviabiliza aplicação.

O crime alcançou consumação porque o agente obteve posse mansa e pacífica do bem. Por fim, devemos destacar que a existência de sistema de monitoramento não torna o crime impossível, considerando que o agente conseguiu consumir o crime com este sistema e por pouco não escapou dos vigilantes.

Passo à dosimetria da pena.

Fixo a pena base em 2 anos de reclusão.

Aplica-se a circunstância agravante por reincidência, que compensa atenuante por confissão.

Não existem causas de aumento ou diminuição.

Torno a pena base definitiva.

Fixo regime semiaberto para início de cumprimento da pena, considerando a pena aplicada e reincidência do agente, na forma do artigo 33, § 2º, "b", c/c, "c", do Código Penal.

Inviável a substituição de pena pela reincidência do agente.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu VITOR HUGO ALVES BIZZI, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, CP, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias multa, pelo mínimo legal.

Estabeleço a reparação civil em R\$ 1.500,00, prejuízo declarado pela vítima.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
c. expeça-se guia de execução definitiva e proceda-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA